

개선 요구

1. 제 목 : 지체상금률 적용 기준 운영 부적정
2. 소관부점 : 경영지원실
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제39조제3항 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 따라 계약에 관한 기준과 절차를 「계약사무세칙」에 규정하여 운영하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「계약사무세칙」 제2조에 따르면 계약에 관하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 및 이 세칙에서 정하는 바에 따르고, 그 이외에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 및 같은 법 시행령을 따른다고 되어 있다.

한편, 기획재정부는 2017. 12. 28. 국가계약법 시행규칙을 일부 개정하면서 공공조달 참여기업의 부담을 경감하기 위해 같은 시행규칙 제75조 각 호에 따른 지체상금률을 기존의 2분의 1 수준으로 완화한 바 있다.

따라서 국가계약법령의 적용을 받는 공사에서는 해당 시행규칙의 개정 내용의 취지를 감안하여 이를 신속하게 「계약사무세칙」에 반영하여 운영하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 경영지원실은 「계약사무세칙」 제28조에 지체상금을 관련 조항을 두고 있고, 해당 조항의 근거가 되는 국가계약법 시행규칙이 2017. 12. 28.자 일부 개정되어 지체상금률 기준이 완화되었는데도, 시행규칙 시행일로부터 감사일 현재까지 약 22개월이 지나도록 이를 세칙에 반영하지 않은 채 [표 1]과 같이 운영하고 있다.

[표 1] 지체상금률 기준 관련 비교

구 분	국가계약법 시행규칙	계약사무세칙
1. 공사	0.5/1,000	1/1,000
2. 물품의 제조·구매	0.75/1,000	1.5/1,000
3. 물품의 수리·가공·대여, 용역 및 기타	1.25/1,000	2.5/1,000
4. 군용 음식료품 제조·구매	1.5/1,000	3/1,000
5. 운송·보관 및 양곡가공	2.5/1,000	5/1,000

이에 따라, 감사 대상기간 중 최근 3개월 간 전 부점의 2백만 원 이상 계약체결 현황(336건)을 점검한 결과, 각 부점에서 계약서 등에 계약종류에 따른 지체상금률 기준을 반영하면서 [표 2]와 같이 국가계약법 시행규칙에 따른 정당기준이 아닌 「계약사무세칙」에 따른 잘못된 기준을 적용한 사례가 12건(6개 부점)¹⁾ 확인되었다.

1) 다만, 계약 이행의 지연으로 실제 지체상금 부과가 발생한 사례는 없음

[표 2] 지체상금률 적용 부적정 사례

부 점 명	계 약 명	계약 종류	지체상금률 적용	
			정당기준	부적정

“기재 생략”

[소관부점 의견] 경영지원실에서는 감사 지적에 별다른 이의를 제기하지 않았으며, 국가계약법 시행규칙에 따른 지체상금률 기준을 신속하게 내규에 반영하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장은 지체상금률 적용 기준을 정하고 있는 「계약사무세칙」 제28조의 내용을 국가계약법 시행규칙 제75조 각 호에서 정한 내용에 맞게 개정하시기 바랍니다.(개선)